

0025328-47.2016.8.26.0041

Classe: Execução da Pena

Assunto: Aberto

Magistrado: Rogerio Alcazar

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas.

Considerando a pena aplicada in concreto, verifica-se que o prazo prescricional se dá em 12 anos, nos moldes estabelecidos no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Consoante alteração promovida com o advento da Lei 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0025328-47.2016.8.26.0041 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0025328-47.2016.8.26.0041

Classe - Assunto

Execução da Pena - Aberto

Autor:

Justiça Pública

Executado:

WARLLEN ALVES CABRAL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogerio Alcazar

Vistos.

1. O extrato ora acostado (fls. 331) indica que inexistente notícia da distribuição da execução da pena de multa imposta ao apenado até a presente data.

Assim, em cumprimento ao teor do Comunicado CG nº 412/2022, item 3 ("A Unidade Judicial de execução na qual tramita a pena corpórea será a competente para a extinção das penas de multa cumulativamente aplicadas, quando não houve ajuizamento da execução, a partir da publicação do Provimento CG nº 04/2020, em 05/03/2020, devendo ser observadas as disposições do art. 480, parágrafos 2º e 3º das NSCGJ."), e inexistindo comunicação do juízo da execução da pena de multa quanto à distribuição ou extinção de processo porventura existente, passo a analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da multa aplicada, formulado em favor da apenado.

No mais, verifico que o apenado foi definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo delito de tráfico

de drogas.

Considerando a pena aplicada in concreto, verifica-se que o prazo prescricional se dá em 12 anos, nos moldes estabelecidos no art. 109, inciso III, do Código Penal.

Consoante alteração promovida com o advento da Lei 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de valor não lhe retira o caráter penal, já que atribuído pela própria Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, "c".

Logo, deve prevalecer a regra geral que estabelece a natureza penal da multa, cujos lapsos prescricionais encontram-se previstos no artigo 109 do Código Penal.

Ademais, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 16/11/2016, sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória.

Assim, considerando o termo inicial fixado (16/11/2016) e o prazo prescricional aplicável (doze anos), conclui-se que o prazo prescricional da pretensão executória ainda não transcorreu.

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos termos dos artigos 110, caput, 112, inciso II c.c. 109, inciso III, todos do Código Penal.

2. Após cumpridas as determinações constantes da sentença de fls. 316/317 e efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA